Réponse à la demande

Cause n°	C/18542/2025-4, Tribunal des prud'hommes de Genève
Demanderesse	Priya Nair
Défenderesse	Calderdale Logistique SA
Conseil de la défenderesse	Me Daniel Sykes, Bowater Sykes Avocats SA, Genève
Reçue par le Tribunal	14 novembre 2025

Conclusions

La demande doit être rejetée intégralement, sous suite de frais et dépens à la charge de la demanderesse.

Motifs

1. La défenderesse conteste intégralement la demande. Le congé a été donné pour des motifs économiques, dans le cadre d'une réorganisation du secteur des opérations, après une baisse de 22 % des volumes de transport durant l'exercice 2024. L'employeur est en principe libre de résilier le contrat (art. 335 CO).

2. La défenderesse conteste que la décision ait été prise d'avance. Elle a entendu la demanderesse lors de deux entretiens, les 24 février et 7 mars 2025, et a examiné d'autres solutions.

3. La défenderesse conteste que M. James Thornton exerce la fonction de la demanderesse. M. Thornton travaille à la planification des transports, à un niveau et avec un salaire inférieurs.

4. La défenderesse conteste toute discrimination au sens de l'art. 3 LEg. Une éventuelle présomption au sens de l'art. 6 LEg est renversée: le congé repose uniquement sur la réorganisation, sans aucun lien avec le sexe, la grossesse ou la maternité de la demanderesse. Il n'y a pas davantage de congé abusif au sens de l'art. 336 CO.

5. Subsidiairement, la défenderesse conteste le montant des prétentions. Une indemnité devrait être limitée à un mois de salaire au plus; la réparation morale suppose une atteinte grave, qui fait défaut. La demanderesse a perçu son salaire pendant tout le délai de congé et n'a pas démontré avoir recherché un nouvel emploi.

Genève, le 14 novembre 2025
Pour la défenderesse: Me Daniel Sykes, avocat